قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين
الإدارة العامة للعقود وإجراءات التأسيس

صورة ورقية طبق الأصل من المصدر الإلكتروني للعقد / شهادة التأسيس للشركة قبل القيد بالسجل التجاري

عقد تأسيس

شركة بشاير الزراعيه للاستصلاح الاراضى

شركة ذات مسئولية محدودة

خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم العقد ٢٥_٦٠٥١٨٩_٠٥_١_٠١

تم تحرير هذا العقد بمركز خدمات المستثمرين الفرع الرئيسى القاهرة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٤ بين كل من :-

م	الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد	إثبات الشخصية	الإقامة
١	ناصر عبدالعزيز محمد صابر	مصر	١٩٥٧/٠٨/٢٣	بطاقة رقم قومي - ٢٥٧٠٨٢٣٨٨٠٠٠٥٣	خلف ١٦ ش على بك حسين لوران - اول الرمل - الاسكندريه
٢	نورهال ناصر عبدالعزيز صابر	مصر	١٩٩٨/٠٢/١٨	بطاقة رقم قومي - ٢٩٨٠٢١٨٨٨٠٠٩٠٢	خلف ١٦ ش على بك حسين لوران - اول الرمل - الاسكندريه
٣	شركة / التطوير الحديث للتنمية الزراعية ش ذ . م .م	مصر			٣ ش بلوك ٥ الحى السكنى الاول - برج العرب الجديدة - الاسكندريه

تمهيد

في إطار أحكام القانون المصرى اتفق الموقعون على هذا العقد على تاسيس شركة بشاير الزراعيه للاستصلاح الاراضى شركة مصرية ذات مسئولية محدودة ، وتأسيسا على ذلك تقدموا بهذا العقد الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (ويشار اليها فيما بعد باسم "الجهة الإدارية") ، وقد قامت بإجراء المراجعة اللازمة له .

ويقر الموقعون على هذا العقد بانه قد توافرت فيهم الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة ، وبأنه لم يسبق صدور أحكام عليهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المشار إليها في المواد (٨٩)، (١٦٢) ، (١٦٣) ، (١٦٤) من قانون الشركات ، وأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقاً لاحكام القانون .

وقد اتفق المؤسسون على الالتزام بإحكام هذا العقد وأحكام القانون المصري وبصفة خاصة قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ويشار إليه فيما بعد باسم "قانون الشركات " ولائحته التنفيذية .

الماده (١)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

الماده (٢)

اسم الشركة :- بشاير الزراعيه للاستصلاح الاراضى شركة ذات مسئولية محدودة .

المادة (٣)

غرض الشركة هو

- تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.
- استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع. واستزراع الأراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الاستزراع وليس الري بطريق الغمر
  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .
- تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
- إقامة المزارع السمكية .

وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون .

المادة (٤)

مدة الشركة (خمسة و عشرون) سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ إكتسابها الشخصية الاعتبارية .

كل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية .

المادة (٥)

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة وموطنها القانوني فى العنوان الآتي : ٤ شارع عماد الدين كامل متفرع من شارع عباس العقاد - الدور ٣ غرفه ١٠ - مدينه نصر - القاهره

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنه ٢٠٠٨

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، لمديري الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

المادہ (٦)

حدد رأسمال الشركة بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (مائة مليون) جنيه مصرى ، موزعاً إلى ١٠٠٠٠٠٠٠٠ حصة قيمة كل منها ١ جنيه مصرى (جنيه مصرى) وجميعها حصص نقدية ، وقد تم توزيع هذه الحصص بين الشركاء على الوجه الآتي :

م	اسم صاحب الحصة وجنسيته	عدد الحصص	القيمة ب جنيه مصرى	نسبة المشاركة	عملة الوفاء
		نقدي			
١	ناصر عبدالعزيز محمد صابر / مصر	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠	جنيه مصرى
٢	نورهان ناصر عبدالعزيز صابر / مصر	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠	جنيه مصرى
٣	شركة التطوير الحديث للتنمية الزراعية ش . ذ . م .م / مصر	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠	جنيه مصرى
	الإجمالي	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	%١٠٠	

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٠٠%

المادہ (٧)

تخول الحصص جميع الشركاء حقوقا متساوية في الحصول على الارباح و في أقتسام موجودات الشركة عند التصفية ، ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم .

ويترتب على ملكية الحصص قبول أحكام هذا العقد وقرارات جمعيتها العامة الصادرة طبقا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد .

المادہ (٨)

يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال ، وذلك بناءً على اقتراح مديري الشركة ، ويجب أن يرفق بالإقتراح تقرير من مراقب الحسابات حول الأسباب التي تدعو إلى ذلك .

ويجوز أن تتم الزيادة النقدية في رأس مال الشركة في شكل حصص جديدة يكتتب فيها أصحاب الحصص الأصليين كل بنسبة حصته او شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالأغلبية المبينة بالفقرة السابقة بشرط الا يتعدى عدد الشركاء جميعاً خمسين شريكاً ، كما يجوز أن تتحقق الزيادة في رأس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية .

المادہ (٩)

يجوز بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إنقاص عدد الحصص او استرداد بعضها او تخفيض القيمة الاسمية لكل منها

المادة (١٠)

ملكية الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء أو إلى الغير بموجب محرر عرفي ، ويجب اثبات هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا العقد .

ويجب على من يعتزم بيع حصته أو بعضها للغير أن يقوم بإخطار إدارة الشركة بذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو باليد بموجب إيصال يتضمن الاسم الكامل للمتنازل إليه وجنسيته وسنه ومهنته ومحل إقامته وعدد الحصص المتنازل عنها وثمن وشروط البيع ، ثم تقوم إدارة الشركة بإخطار باقي الشركاء خلال الثلاثة أيام التالية بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو باليد بموجب إيصال .

ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص محل التنازل بالشروط ذاتها خلال شهر واحد من تاريخ اخطار المتنازل لإدارة الشركة و الا سقط هذا الحق ، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص المبيعة بينهم بنسبة حصص كل منهم في رأس مال الشركة .

المادة (١١)

يعد بالمركز الرئيسي للشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يأتي :

١- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم .

٢- عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه .

٣- حالات التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها ، مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء و توقيع المدير ومن آلت إليه الحصة بالإرث أو الوصية ، ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل المذكور .

ويجوز لكل شريك و لكل ذي مصلحة من غير الشركاء الإطلاع على هذا السجل في ساعات عمل الشركة.

وترسل إدارة الشركة خلال شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة في هذا السجل إلى الجهة الادارية ، كما يتعين على إدارة الشركة أن تقوم بإخطار الجهة الادارية بأي تغيير قد يطرأ على بيانات سجل الشركاء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إثباته بالسجل .

المادة (١٢)

يتولى إدارة الشركة مدير أو مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء أو من غيرهم ، وإذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة أن تعين مجلس من المديرين ، وتخول له السلطات والصلاحيات بموجب قرار منها ، واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين الشركاء :

١. السيد /ناصر عبدالعزيز محمد صابر - الصفة: مدير - الجنسية: مصر - المقيم في: خلف ١٦ ش على بك حسين لوران - اول الرمل - الاسكندريه

و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.

وذلك بعد التأكد من أن المدير لم يسبق صدور أحكام قضائية ضده وبأنه لم يسبق صدور احكام عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المشار اليها في المواد (٨٩)، (١٦٢) ، (١٦٣) ، (١٦٤) من قانون الشركات .

المادة (١٣)

يمثل المدير الشركة في علاقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لإدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لائحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات و الافراج عن راس المال و الاقتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والاراضي والسيارات والمنقولات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنيه والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركه بالنقد او بالاجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

المادة (١٤)

المدير قابل للعزل في اي وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال الممثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تنظر العزل.

المادة (١٥)

في حالة خلو إدارة الشركة من مدير تتولى الجهة الإدارية دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال شهر على الأكثر للنظر فى الأمر وتعين مديراً جديداً .

المادة (١٦)

للمدير الحق في مبلغ سنوي اجمالي تحدده الجمعية العامة، بصفة مكافأة تدفع فى المواعيد التى تحددها الجمعية العامة ، كما يحق له الحصول على بدلات التمثيل والسفر والانتقال ، على أن يقيد ذلك كله بحساب المصروفات العامة .

ويكون للمدير الحق في الحصول على حصة من الأرباح على الوجه المبين في المادة (٣٥) من هذا العقد .

المادة (١٧)

يجب أن تحمل الإعلانات ونشرات العقود وجميع الاوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة اسم الشركة وأن تسبقه أو تلحقه عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة" مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة ، مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال بحسب قيمته الثابتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة .

المادة (١٨)

تتم الإخطارات من وإلى الشركة والشركاء فيها على هيئة خطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول, أو باليد مقابل إيصال .

المادة (١٩)

تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها إلا فى مدينة القاهره او فى مدينةالجيزه

المادة.(٢٠)

يكون لكل شريك الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصالة أو أن ينيب عنه شريكاً اخر من غير المديرين في حضور الاجتماع والتصويت على القرارات .

ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى .

ويكون لكل حصة صوت واحد ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا على قرارات الجمعية بالكتابة .

الماده (٢١)

يرأس اجتماع الجمعية العامة مدير الشركة .

ويعين الرئيس أميناً للسر وجامعى أصوات لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم ، ويجب أن يحضر الاجتماع أحد المديرين على الأقل .

الماده (٢٢)

توجه الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة للشركاء بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال ، وترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بواحد وعشرون يوماً على الأقل في محل إقامته الثابت بسجل الشركاء . ويجب أن يتضمن إخطار الدعوة بيان جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع ، ويوضع جدول الأعمال بمعرفة الجهة التي وجهت الدعوة للانعقاد .

الماده (٢٣)

لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول فى غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها المحدد سلفا بإخطار الدعوة ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

ويكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا لهذا العقد وأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء بمن فيهم الغائبين والمخالفين في الرأي .

الماده (٢٤)

مع عدم الاخلال بحكم المادة (١٩) من هذا العقد ، تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة بدعوة من إدارة الشركة في الزمان والمكان اللذين يعينهما إعلان الدعوة ، ويجب ان تعقد الجمعية مره على الأقل في السنة خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .

ولإدارة الشركة أن تقرر دعوة الجمعية العامة العادية كلما دعت الضرورة الى ذلك .

وعلى إدارة الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات ، أو عدد من الشركاء يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب .

ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة العادية للشركاء للانعقاد في الأحوال التي تتراخى فيها إدارة الشركة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الانعقاد .

ولا يكون انعقاد الجمعيه العامة العادية للشركاء صحيحاً الا إذا حضره شركاء يمثلون ٢٥ % من رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحصص الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الأقل .

الماده (٢٥)

يجوز للشركاء الحائزين على ربع رأس المال على الأقل دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر في الموضوعات التي تحددها الدعوة ، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً الا بحضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل .